PRO.MED.CS Praha a.s.

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE
OS PMCS – 5/26

Zpracování osobních údajů

Účinnost: od 1. 9. 2026
Platnost: pro všechny zaměstnance společnosti PRO.MED.CS Praha a.s.
Zpracoval: KP

Zaměstnavatel PRO.MED.CS Praha a.s. Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 00147893 vydává tuto organizační směrnici, která upravuje zpracování osobních údajů.

Tato směrnice je přijata za účelem promítnutí požadavků nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ve společnosti PRO.MED.CS Praha a.s.

Obsah

1. Úvodní ustanovení 2
2. Vymezení základních pojmů 2
3. Základní zásady a povinnosti zaměstnanců PMCS při zpracování osobních údajů 3
4. Práva subjektů osobních údajů 8
5. Závěrečná ustanovení 9

Seznam příloh Směrnice 10

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost PRO.MED.CS Praha a.s. (dále jen „**PMCS**" nebo „**správce**") stanovuje touto směrnicí bližší podmínky zpracování osobních údajů v rámci PMCS v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „**GDPR**") a určuje ve spojení s dalšími odkazovanými vnitřními předpisy PMCS podrobná pravidla pro nakládání s osobními údaji dle GDPR v rámci PMCS jakožto správce osobních údajů zaměstnanců, obchodních partnerů či třetích osob (dále jen „**subjekty**"). Tato směrnice dokumentuje kromě základních zásad a povinností zaměstnanců při zpracování osobních údajů subjektů také vnitřní postupy pro evidenci záznamů o činnostech zpracování prováděných v rámci PMCS a přijatá technická a organizační opatření pro zabezpečení zpracování osobních údajů.

1.2. Při zpracování osobních údajů dbá PMCS, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

1.3. Tato směrnice se vztahuje na veškeré nakládání s osobními údaji prováděné v rámci PMCS, jakožto správce, s výjimkou nahodilého a neautomatizovaného zpracování těch osobních údajů, které nejsou obsaženy v určité evidenci a ani do ní nemají být zařazeny.

1.4. Směrnice se použije rovněž v případě, kdy PMCS je ve vztahu k osobním údajům subjektů v postavení zpracovatele na základě pověření jiného správce, a to v rozsahu dle GDPR a za podmínek stanovených příslušnou písemnou smlouvou uzavřenou mezi takovým správcem a PMCS.

1.5. Vedoucí zaměstnanci PMCS pověření řízením příslušné organizační jednotky (dále jen „**OJ**") jsou v postavení tzv. garantů činností zpracování (dále jen „**garanti zpracování**") primárně odpovědní za zajištění souladu jimi řízených činností, které zahrnují zpracování osobních údajů, s pravidly této směrnice a GDPR. Na dodržování povinností garantů zpracování, jakož i všech dotčených zaměstnanců PMCS dle této směrnice dohlíží Kancelář představenstva (dále jen „KP"), která zajišťuje těmto osobám metodickou pomoc a koordinuje veškeré aktivity a činnosti v rámci PMCS, jejichž cílem je koncepční nastavení a kontrola dodržování pravidel dle této směrnice a GDPR v rámci PMCS, pokud není touto směrnicí stanoveno jinak.

2. Vymezení základních pojmů

2.1. **osobními údaji** se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

2.2. **zvláštními kategoriemi osobních údajů** se rozumí údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje umožňující jedinečnou identifikaci fyzické osoby a údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby;

2.3. **genetickými údaji** se rozumí osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických znaků fyzické osoby, které poskytují jedinečné informace o její fyziologii či zdraví a které vyplývají zejména z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby;

2.4. **biometrickými údaji** se rozumí osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci, například zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje;

2.5. **údaji o zdravotním stavu** se rozumí osobní údaje týkající se tělesného nebo duševního zdraví fyzické osoby, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb, které vypovídají o jejím zdravotním stavu;

2.6. **správcem** se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis;

2.7. **zpracovatelem** se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

2.8. **příjemcem** se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování;

2.9. **zpracováním** se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

2.10. **porušením zabezpečení osobních údajů** se rozumí porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů;

2.11. **obchodním sdělením se rozumí** všechny formy sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě internetových stránek, určené k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku osoby, která je podnikatelem.

V této směrnici jsou další vymezené pojmy označeny ***kurzivou***.

3. Základní zásady a povinnosti zaměstnanců PMCS při zpracování osobních údajů

3.1. Zaměstnanci PMCS mohou zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s GDPR a za podmínek stanovených touto směrnicí. Za tímto účelem jsou povinni se seznámit s obsahem této směrnice a pravidla v ní uvedená dodržovat při své pracovní činnosti v rámci PMCS.

3.2. Základní zásady zpracování osobních údajů blíže upravuje čl. 5 GDPR a zahrnují:

- zákonnost, korektnost a transparentnost;
- účelové omezení;
- minimalizaci údajů;
- přesnost;
- omezení uložení;

- integritu a důvěrnost;
- odpovědnost.

3.3. Zpracování osobních údajů je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek (tzv. právní základ) a pouze v odpovídajícím rozsahu:

3.3.1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

3.3.2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

3.3.3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na PMCS vztahuje;

3.3.4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

3.3.5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen PMCS;

3.3.6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů PMCS či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

3.4. Před započetím jakékoli činnosti zahrnující systematické zpracování osobních údajů v rámci PMCS musí být stanoven legitimní účel a tomu odpovídající právní základ (viz výše), jakož i prostředky a způsob takového zpracování. Účel zpracování osobních údajů vždy vyplývá ze smluvních, zákonných či jinak vymezených podmínek a pravidel týkajících se konkrétního obchodního procesu či jiné agendy, při kterých má ke zpracování osobních údajů docházet. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob musí být účinným způsobem zavedena předem (tj. v době určení prostředků a způsobu zpracování osobních údajů) vhodná technická a organizační opatření pro dodržení zásad ochrany údajů dle GDPR a začleněny do zpracování nezbytné záruky pro dodržení požadavků ochrany práv subjektů údajů. Uvedená opatření slouží především k zajištění toho, aby se standardně zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel daného zpracování nezbytné, a to z hlediska množství shromážděných osobních údajů, rozsahu jejich zpracování, doby uložení, jejich dostupnosti, zabezpečení a podmínek zpřístupnění či jejich předání možným příjemcům. Za splnění povinností dle tohoto odstavce jsou odpovědní **garanti zpracování**.

3.5. KP vede přehled záznamů o činnostech zpracování osobních údajů, které jsou prováděny v rámci PMCS a které PMCS musí evidovat dle příslušných ustanovení GDPR (dále jen „***záznamy***"). Garanti jednotlivých činností zpracování jsou povinni udržovat ve spolupráci s KP aktuální veškeré záznamy, které se týkají jimi řízených obchodních procesů. Záznamy zahrnují kromě identifikace PMCS jako příslušného správce či zpracovatele a pověřeného vedoucího zaměstnance pro každou jednotlivou činnost zpracování minimálně také:

3.5.1. účely zpracování;

3.5.2. popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů;

3.5.3. kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;

3.5.4. informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace;

3.5.5. je-li to možné, plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů;

3.5.6. je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.

3.6. V případě jakékoli předpokládané změny ve způsobu probíhajícího zpracování osobních údajů, které již je nebo by teprve mělo být zaznamenáno v přehledu záznamů, je dotčený garant zpracování povinen informovat KP. Za tímto účelem jsou jednotliví garanti zpracování povinni zajistit, aby veškeré plánované změny probíhajících obchodních procesů či jiných agend nebo nově zaváděných obchodních činností či agendy včetně úprav samotných informačních systémů PMCS (dále jen ***„projekt"*** nebo ***„projekty"***) byly již ve fázi samotné přípravy předběžně posouzeny z hlediska podmínek zpracování osobních údajů dle GDPR a této směrnice. Informace adresovaná KP dle tohoto odstavce může být podána v listinné podobě nebo prostřednictvím emailu zaslaného na adresu privacy@promedcs.com, a to nejlépe ve formě vyplněného **Formuláře oznámení o připravované činnosti zpracování osobních údajů (projektu)**, který je **přílohou č. 1** této směrnice. Oznámení může být realizováno i jiným vhodným způsobem než prostřednictvím formuláře dle přílohy č. 1, pokud obsahuje všechny podstatné informace definované touto směrnicí. KP může pro tento účel zpřístupnit také interaktivní elektronický formulář v rámci intranetu, SharePointu nebo jiného interního systému.

3.7. Oznámení o připravované činnosti zpracování osobních údajů musí vždy obsahovat:

- popis předpokládaného zpracování osobních údajů;
- kategorie osob, ke kterým se vztahují zpracovávané osobní údaje, předpokládaný počet nebo alespoň odhad počtu dotčených fyzických osob (subjektů);
- kategorie osobních údajů, které budou zpracovány v souvislosti s plánovanou aktivitou zpracování údajů;
- kategorie citlivých osobních údajů, které budou zpracovány v souvislosti se zamýšlenou činností zpracování údajů;
- jak dlouho budou údaje uchovávány a kdo k nim bude mít přístup;
- kategorie příjemců osobních údajů a jejich předpokládané postavení, případně alespoň bližší popis jimi prováděných činností a důvodů, pro které jim mají být osobní údaje předány
- předpokládaný právní základ pro zpracování (např. souhlas dotčených subjektů, plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů či jednání o uzavření takové smlouvy, dodržování zákonných povinností PMCS, oprávněný zájem PMCS či třetích osob).

Jako přílohu oznámení dle tohoto článku je možné doplnit popis předpokládaného zpracování osobních údajů v rámci projektu, a to např. o příslušnou projektovou dokumentaci či dokumentaci k informačnímu systému, který má být využit pro zpracování osobních údajů, smluvní specifikaci dodavatelské služby zahrnující zpracování osobních údajů apod.

3.8. Na základě podaného oznámení o projektu a dalších podkladů dle předchozího bodu je dotčený garant zpracování povinen poskytnout maximální součinnost KP při vyhodnocení, zda v rámci projektu bude docházet jménem PMCS nebo na základě pověření PMCS ke zpracování osobních údajů a zda takové zpracování může mít za následek vznik vysokého rizika pro práva a svobody fyzických osob, a to s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu, účelům předpokládaného zpracování a také k možnému využití nových technologií v rámci takového zpracování. V případě, že předpokládané zpracování může mít za následek vznik vysokého rizika, je příslušný garant zpracování povinen zajistit ve spolupráci s KP odborné posouzení vlivu na ochranu osobních údajů za podmínek stanovených GDPR.

3.9. Za vysoce riziková zpracování osobních údajů je třeba pro tyto účely považovat zejména taková zpracování, při nichž dochází:

3.9.1. k systematickému a rozsáhlému vyhodnocování osobních aspektů, založenému na automatizovaném zpracování (včetně profilování), kdy dochází k rozhodnutím, která vyvolávají ve vztahu k fyzickým osobám právní účinky nebo mají podobný závažný dopad;

3.9.2. k rozsáhlému zpracování zvláštních kategorií osobních údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků ve věcech trestních;

3.9.3. nebo dochází k rozsáhlému systematickému monitorování veřejných prostranství.

3.10. Při hodnocení předpokládaného zpracování (projektu) dle předchozího odstavce postupují odpovědní zaměstnanci PMCS s přihlédnutím k relevantním doporučením Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „**ÚOOÚ**") a také Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (dále jen „***EDPB***"). Pro účely základního interního vyhodnocení rizik lze případně využít pomocný formulář nebo checklist zveřejněný v interních systémech PMCS; takový formulář nepředstavuje závaznou přílohu této směrnice a může být průběžně upravován podle aktuální metodiky ÚOOÚ, EDPB a interních potřeb PMCS. Uvedená doporučení zahrnují mj. jednak parametry pro hodnocení, kdy se jedná o zpracování vysoce rizikové, rizikové nebo ostatní. Současně je při hodnocení konkrétního projektu také přihlédnuto k seznamu operací zpracování, kde není posouzení vlivu na ochranu osobních údajů nutné provádět. Doporučení ÚOOÚ dle tohoto článku jsou veřejně dostupná na webových stránkách ÚOOÚ: www.uoou.cz.

3.11. Osobní údaje je možné zpracovávat i prostřednictvím třetí osoby, tzv. zpracovatele. Garanti jednotlivých zpracovatelských činností jsou povinni ve spolupráci s KP zajistit, aby do zpracování osobních údajů byli zapojeni pouze takoví zpracovatelé z řad třetích stran, kteří prokazatelně poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření, a jen v takovém rozsahu, aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů dle GDPR s výjimkou případů, kdy příslušné zmocnění ke zpracování osobních údajů zpracovatelem vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Podmínkou zapojení zpracovatele do zpracování jménem PMCS je uzavření smlouvy, která zavazuje zpracovatele vůči PMCS a ve které je stanoven minimálně předmět a doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování, typ osobních údajů, kategorie subjektů údajů, jakož i povinnosti a práva PMCS. **Příloha č. 2** této směrnice uvádí vzor smlouvy o zpracování osobních údajů. Uzavření příslušné písemné smlouvy o zpracování osobních údajů představuje podmínku schválení jakéhokoli závazku v souladu s interními pravidly pro Uzavírání, evidenci a uložení smluv v PRO.MED.CS Praha a.s., kterým by mělo dojít přímo či nepřímo k pověření třetí osoby zpracováním osobních údajů kontrolovaných PMCS. Přijatá technická a organizační opatření pro zajištění úrovně zabezpečení odpovídající danému riziku, jsou blíže vymezena ve vztahu k jednotlivým zpracovatelským aktivitám uvedeným v přehledu záznamů o činnostech zpracování osobních údajů a v dalších vnitřních předpisech zaměstnavatele.

3.12. V případě, kdy je s dodavatelem v postavení zpracovatele již uzavřen smluvní vztah, na jehož základě má docházet ke zpracování osobních údajů, není nutné uzavírat samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce. Namísto toho je možné ke stávající smlouvě s takovým dodavatelem připojit Standardní smluvní doložky – zpracování osobních údajů přijaté prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2021/915 ze dne 4. června 2021, jejichž vzor tvoří přílohu č. 3 této směrnice. Standardní smluvní doložky nesmí být měněny s výjimkou doplnění a aktualizace údajů v jejich přílohách I až IV, které je třeba řádně vyplnit (zejména seznam stran, popis zpracování,

technická a organizační opatření a seznam dílčích zpracovatelů). Garant zpracování ve spolupráci s KP zajistí, aby ujednání stávající smlouvy nebyla s doložkami v rozporu (přímém či nepřímém) a neomezovala práva subjektů údajů; v případě rozporu mezi doložkami a stávající smlouvou s daným dodavatelem mají přednost doložky. Na proces uzavření, schválení a evidence Standardních smluvních doložek se obdobně použijí pravidla dle předchozího odstavce.

3.13. Zpracovávat je možné pouze přesné osobní údaje. Zjistí-li kterýkoli zaměstnanec PMCS, že zpracovávané osobní údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, tyto údaje označí a zajistí bez zbytečného odkladu přijetí nápravného opatření, zejména údaje zaktualizuje, opraví, doplní nebo zlikviduje. Není-li možné přijmout nápravné opatření dle předchozí věty bezodkladně, zaměstnanec zamezí dalšímu zpracování nepřesných osobních údajů do doby zjednání nápravy a o této skutečnosti vyrozumí svého nadřízeného se žádostí o sdělení instrukcí pro další postup. Nadřízený je povinen bezodkladně pracovníkovi takové instrukce sdělit. Informaci o případném blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů je společnost PMCS povinna bez zbytečného odkladu předat všem příjemcům, kterým jsou osobní údaje dále zpřístupňovány.

3.14. V případě, že se zaměstnanec dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo k narušení bezpečnosti osobních údajů v podobě neoprávněného nebo nahodilého přístupu třetích osob, změně, zničení, ztrátě nebo neoprávněnému přenosu nebo jinému zneužití, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit svému nadřízenému, není-li to možné jinému nadřízenému zaměstnanci, a současně tuto skutečnost oznámit KP v listinné podobě nebo prostřednictvím emailu zaslaného na adresu privacy@promedcs.com, a to nejlépe ve formě vyplněného **Formuláře oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů**, který je **přílohou č. 5** této směrnice. Oznámení dle toto článku musí zahrnovat zejména následující informace:

- Informace o zaměstnanci, který oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů podává;
- Popis případu porušení zabezpečení osobních údajů;
- Identifikace osoby, která incident zjistila identifikovala, pokud není totožná s osobou oznamovatele;
- Dotčené informační systémy;
- Kategorie osob, jejichž údaje jsou dotčeny porušením zabezpečení (např. zákazníci, obchodní partneři, zaměstnanci);
- Kategorie dotčených osobních údajů;
- Kdo byl o incidentu informován.

Postup dle tohoto odstavce musí být v relevantních případech koordinován s interním postupem pro řešení kybernetických bezpečnostních incidentů a s pravidly používání výpočetní techniky. Pokud skutečnosti nasvědčují tomu, že porušení zabezpečení osobních údajů souvisí s únikem dat, pokusem o neoprávněné získání dat, malwarem, phishingem, narušením účtu nebo jiným bezpečnostním incidentem IT povahy, zaměstnanec je povinen bez zbytečného odkladu provést rovněž oznámení prostřednictvím příslušné servicedeskové nebo jiné interní incidentní aplikace, pokud je takový postup vyžadován interními předpisy PMCS.

3.15. Jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů musí PMCS v postavení správce bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku jeho zjištění ohlásit příslušnému dozorovému úřadu (ÚOOÚ), ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob. Oznámení dle předchozí věty zajišťuje na základě oznámení dle předchozího bodu či vlastních zjištění a po provedeném šetření a vyhodnocení případu narušení bezpečnosti osobních údajů

KP. Pokud není ohlášení dozorovému úřadu učiněno do 72 hodin, musí být současně s ním uvedeny důvody tohoto zpoždění. KP zajistí ve spolupráci s dotčeným garantem zpracování osobních údajů, aby v souvislosti s každým jednotlivým případem porušení zabezpečení byla přijata opatření s cílem takové porušení zabezpečení vyřešit, případně zmírnit možné nepříznivé dopady porušení zabezpečení.

3.16. Ohlášení podle předchozího odstavce adresované ÚOOÚ musí přinejmenším obsahovat:

3.16.1. popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů;

3.16.2. jméno a kontaktní údaje osoby, která může poskytnout bližší informace;

3.16.3. popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů;

3.16.4. popis opatření, která PMCS přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

3.17. KP zajišťuje, aby veškeré případy porušení zabezpečení osobních údajů včetně skutečností, které se týkají daného porušení, byla řádně zdokumentována, a to včetně nápravných opatření přijatých v souvislosti s konkrétním případem porušení zabezpečení.

3.18. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektů, zajistí PMCS oznámení tohoto porušení bez zbytečného odkladu dotčeným subjektům údajů.

3.19. Oznámení podle předchozího odstavce musí za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků obsahovat:

3.19.1. popis povahy porušení zabezpečení osobních údajů;

3.19.2. jméno a kontaktní údaje osoby, která může poskytnout bližší informace;

3.19.3. popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů;

3.19.4. popis opatření, která PMCS přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

4. Práva subjektů osobních údajů

4.1. V případě, že má ze strany PMCS docházet ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu dotčených subjektu údajů, měl by takový souhlas být dán jednoznačným potvrzením, které je vyjádřením svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného svolení subjektu údajů ke zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a to nejlépe v podobě písemného prohlášení, které muže být učiněno také elektronicky a které jasně signalizuje souhlas subjektu údajů s navrhovaným zpracováním jeho osobních údajů. Subjekt má právo být vždy před udělením každého souhlasu informován o dalších podmínkách zpracování a právech dle GDPR, jak jsou popsána dále v této směrnici. Udělení souhlasu nesmí být vyžadováno v případech, kdy ho není pro dané zpracování nezbytně třeba, zejména by jeho udělením nemělo být podmiňováno uzavření smlouvy s PMCS. Svůj souhlas je subjekt osobních údajů oprávněn kdykoliv odvolat. Za použití vhodného mechanismu pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů včetně jeho textového vyjádření a zajištění evidence odpovídá garant příslušného zpracování. Vzorové texty souhlasů, které tvoří přílohu této směrnice, mohou být v rámci PMCS zpřístupněny také jako metodické nebo vzorové dokumenty mimo tuto směrnici.

4.2. Subjekt má právo na poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů (tzv. přístup k osobním údajům), a to bez zbytečného odkladu ke své žádosti. Obsahem informace je vždy sdělení o:

4.2.1. účelu zpracování;
4.2.2. kategoriích dotčených osobních údajů;
4.2.3. příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
4.2.4. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, o kritériích použitých ke stanovení této doby;
4.2.5. existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
4.2.6. právu podat stížnost u dozorového úřadu;
4.2.7. veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
4.2.8. skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace, týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Zaměstnanci, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou vázáni mlčenlivostí po dobu trvání pracovněprávního vztahu, a to i po jeho skončení.
5.2. Vedoucí OJ jsou povinni zajistit ve spolupráci s OJ Global Human Resources (GHR) pravidelné školení jemu podřízených zaměstnanců, kteří v rámci své pracovní činnosti zpracovávají jménem PMCS osobní údaje. O proškolení se pořídí záznam.
5.3. Vedoucí OJ jsou povinni ve spolupráci s KP zajistit, aby procesy oznamování projektů, správy záznamů o činnostech zpracování, využívání zpracovatelů a řešení incidentů byly v přiměřeném rozsahu promítnuty také do souvisejících interních workflow, zejména do projektového řízení, nákupních a smluvních procesů, procesu onboardingu dodavatelů a systému interní evidence incidentů.
5.4. Vedoucí OJ jsou povinni důsledně a pravidelně kontrolovat dodržování povinností dle této směrnice ze strany jim podřízených zaměstnanců. Vyskytne-li se situace, ve které si některý zaměstnanec při zpracování osobních údajů nebude jist, jakým způsobem dále postupovat, je tento povinen se bezodkladně obrátit na svého nadřízeného s žádostí o sdělení instrukcí pro další postup. Nadřízený je povinen bezodkladně zaměstnanci takové instrukce sdělit. Do doby sdělení takových instrukcí ze strany nadřízeného nesmí zaměstnanec pokračovat ve zpracování osobních údajů s výjimkou případů, kdy by takový postup představoval závažnou újmu pro PMCS.
5.5. V případě zjištění, že zaměstnanec porušil některou ze svých povinností dle této směrnice, je vedoucím OJ bezodkladně přijato opatření odpovídající závažnosti zjištěného porušení. V případě zvlášť závažného či opakovaného porušení povinností stanovených touto směrnicí zaměstnancem PMCS, může být pracovněprávní vztah s takovým zaměstnancem ukončen a vymáhána případná újma, vzniklá porušením těchto povinností.
5.6. Podmínky zpracování osobních údajů zaměstnanců blíže stanoví vnitřní předpis zaměstnavatele upravující vznik, změnu a skončení pracovního poměru.
5.7. Tato směrnice musí být zásadně vykládána v souladu s GDPR a doprovodnými předpisy, včetně pokynů týkajících se uplatňování GDPR vydávanými Evropskou Komisí, Evropským sborem pro ochranu osobních údajů (EDPB) a Úřadem pro ochranu osobních údajů

(ÚOOÚ). V případě přetrvávajících pochybností o významu konkrétních ustanovení této směrnice, je povinen se příslušný zaměstnanec vždy informovat u svého nadřízeného.

Seznam příloh

Příloha č. 1 – Formulář oznámení o připravované činnosti zpracování osobních údajů
Příloha č. 2 – Vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů
Příloha č. 3 – Standardní smluvní doložky – zpracování osobních údajů (prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/915)
Příloha č. 4 – Vzory souhlasů se zpracováním osobních údajů:
- 4. 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti se zveřejněním údajů v rámci tzv. transparentní spolupráce
- 4. 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů a pořízením audiovizuálního záznamu
- 4. 3. 1. Processing of personal data - mandatory field (formulář v aj)
- 4. 3. 2. Processing of personal data - voluntary field (formulář v aj)

Příloha č. 5 – Formulář oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů

Související dokumentace:
--

Historie dokumentu:

Verze	Autor	Schválil	Provedené změny	Účinnost od
1	M. Hoša	L. Poddaný	Aktualizace dokumentu	1.9.2026

V Praze dne: 1. 9. 2026

Podpis: .....
Ing. Rajko Bošković
místopředseda představenstva

Nahrazuje/ruší: OS PMCS - 12/21 Zpracování osobních údajů
OS PMCS - 05/13 Zpracování osobních údajů v aplikaci ETMS

PRO.MED.CS Praha a.s.

příloha č. 1

Formulář oznámení o připravované činnosti zpracování osobních údajů

Popis připravované činnosti zpracování osobních údajů (projektu) Název či označení projektu:
• V popisu činnosti zpracování osobních údajů uveďte povahu, rozsah, obsah a účel činnosti zpracování osobních údajů: • Uveďte kategorie osob, ke kterým se vztahují zpracovávané osobní údaje (např. zaměstnanci, hosté, návštěvníci webových stránek, dodavatelé), předpokládaný počet nebo alespoň odhad počtu dotčených fyzických osob (subjektů): • Uveďte kategorie osobních údajů, které budou zpracovány v souvislosti s plánovanou aktivitou zpracování údajů (např. základní identifikační údaje, adresa případně geolokační údaje, fotografie, síťové identifikátory apod.): • Uveďte kategorie citlivých osobních údajů, které budou zpracovány v souvislosti se zamýšlenou činností zpracování údajů (např. údaje o zdravotním stavu atd.): • Uveďte, jak dlouho budou údaje uchovávány (tj. lhůty pro výmaz a pravidelný přezkum): • Uveďte, kdo ze zaměstnanců a za jakých podmínek bude mít přístup údajům: • Uveďte kategorie příjemců osobních údajů a jejich předpokládané postavení (zpracovatelé, společní správci, samostatní správci), případně alespoň bližší popis jimi prováděných činností a důvodů, pro které jim mají být osobní údaje předány: • Uveďte předpokládaný právní základ pro zpracování údajů (např. souhlas dotčených subjektů, plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů či jednání o uzavření takové smlouvy, dodržování zákonných povinností PRO.MED.CS Praha a. s., oprávněný zájem PRO.MED.CS Praha a. s. či třetích osob):
Datum: **Jméno a příjmení garanta:**

Smlouva o zpracování osobních údajů

Smluvní strany

společnost
PRO.MED.CS Praha a.s.
se sídlem Telčská 377/1, 140 00 Praha 4
IČO: 00147893
DIČ: CZ 00147893
Zapsaná v obchodním rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 3,
Zastoupená Ing. Rajkem Boškovićem, místopředsedou představenstva
(dále jen „**Správce**")

a

společnost
XXX
se sídlem xxx
IČO: xxx
DIČ: xxx
Zapsaná xxx
Zastoupená xxx
(dále jen „**Zpracovatel**")

(Správce a Zpracovatel dále společně jen jako „Smluvní strany")

se dohodly na uzavření této smlouvy dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**Nařízení**") jako smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „**Smlouva**")

1. **Preambule**
   1.1. Správce a Zpracovatel dne xxx uzavřeli xxx (dále jen „**Zvláštní smlouva**"), na jejímž základě má Zpracovatel z pověření Správce přístup k osobním údajům kontrolovaným Správcem.
   1.2. Zpracovatel výslovně prohlašuje, že je schopen poskytnout dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby byla zajištěna ochrana subjektů osobních údajů a jejich práv.
   1.3. Za účelem splnění všech povinností, které za výše uvedených okolností vyplývají pro Správce i Zpracovatele z Nařízení uzavírají Smluvní strany tuto Smlouvu.

2. **Předmět Smlouvy**
   2.1. Předmětem Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran při zpracování osobních údajů fyzických osob v postavení subjektů údajů ve smyslu Nařízení (dále jen „**Subjekt**" či „**Subjekty**"), které jsou zpřístupněny Zpracovateli v rozsahu nezbytném pro plnění Zvláštní smlouvy (dále jen „**Osobní údaje**"). Zpracování osobních údajů prováděné v souvislosti s plněním Zvláštní smlouvy je blíže specifikováno v příloze č. 1 k této Smlouvě.

2.2. Správce tímto pověřuje Zpracovatele zpracováním Osobních údajů dle této Smlouvy. Zpracovatel se tímto zavazuje pro Správce zpracovávat Osobní údaje dle pokynů Správce a v souladu s touto Smlouvou a Nařízením.

3. Práva a povinnosti Správce

3.1. Správce se zavazuje k odůvodněné žádosti Zpracovatele udělit Zpracovateli pokyn týkající se zpracování Osobních údajů, a to ve lhůtě přiměřené závažnosti a povaze žádosti Zpracovatele.

3.2. Správce je oprávněn vyžadovat od Zpracovatele veškeré informace týkající se jím prováděného zpracování Osobních údajů.

3.3. Správce a Zpracovatel se zavazují, že bude-li to třeba, poskytnou si vzájemně veškerou součinnost při styku a jednání s orgány dozoru v oblasti zpracování osobních údajů a při komunikaci se Subjekty.

3.4. Veškeré informace, požadavky a další jednání dle této Smlouvy či jinak související s plněním této Smlouvy, bude Zpracovatel prostřednictvím své kontaktní osoby je Jméno a příjmení, tel.: Mobilní telefonní číslo e-mail: E-mailová adresa (dále jen „**Kontaktní osoba Zpracovatele**“) adresovat písemně a v neodkladných záležitostech současně telefonicky Správci, a to primárně kontaktní osobě Správce, kterou je Jméno a příjmení, tel.: Mobilní telefonní číslo e-mail: E-mailová adresa (dále jen „**Kontaktní osoba Správce**“)

4. Práva a povinnosti Zpracovatele

4.1. Zpracovatel je oprávněn jednat při zpracování osobních údajů dle této Smlouvy pouze na základě pokynů Správce, pokud nestanoví Nařízení jinak.

4.2. Zpracovatel se zavazuje zajistit před zahájením zpracování dle této Smlouvy a dále udržovat po celou dobu trvání zpracování dle této Smlouvy vysokou úroveň zabezpečení odpovídající rizikům spojeným se zpracováním ze strany Zpracovatele dle Smlouvy. Zejména se Zpracovatele zavazuje provést s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob vhodná technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i jejich zneužití. Opatření dle předchozí věty jsou uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy.

4.3. Osoby, které mají mít přístup k Osobním údajům, musí být pouze k tomu pověření zaměstnanci Zpracovatele nebo jiné osoby předpokládané touto Smlouvou, a musí být odpovědně vybrány Zpracovatelem, předem seznámeny s podmínkami zpracování Osobních údajů, proškoleni v oblasti ochrany osobních údajů a jsou předem písemně zavázány mlčenlivostí v rozsahu jako Zpracovatel dle této Smlouvy.

4.4. Zpracování Osobních údajů musí být realizováno pouze Zpracovatelem, nestanoví-li tato Smlouva jinak, v souladu s pokyny Správce. Zpracovatel nesmí Osobní údaje bez předchozího písemného souhlasu Správce zpřístupnit jakékoli třetí osobě. Zpracovatel odpovídá Správci za škodu, která vznikne v souvislosti s porušením povinností podle této Smlouvy a povinností vyplývajících z Nařízení.

4.5. Zpracovatel se zejména zavazuje:

4.5.1. zpracovávat Osobní údaje v souladu s touto Smlouvou, s Nařízením, zvláštními právními předpisy a pokyny Správce;

4.5.2. zohlednit povahu zpracování a v případě potřeby informovat Správce o potřebě nových společných opatření;

4.5.3. s odbornou péčí dodržovat všechna kontrolní a ochranná opatření zavedená za účelem ochrany Osobních údajů;

4.5.4. poskytnout veškerou potřebnou součinnost při ochraně a zabezpečení Osobních údajů, jednání s dozorovými orgány, Subjekty a dodržování Nařízení a souvisejících právních předpisů;

4.5.5. uchovávat Osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro naplnění účelu zpracování Osobních údajů dle této Smlouvy;

4.5.6. plnit neprodleně a úplně všechny pokyny Správce ohledně úpravy, vymazání nebo aktualizace Osobních údajů;

4.6. Zpracovatel nesmí zneužívat Osobní údaje a za tímto účelem je zakázáno:

4.6.1. zpracovávat Osobní údaje k jinému než stanovenému účelu podle této Smlouvy a Zvláštní smlouvy, pokud nestanoví Nařízení jinak;

4.6.2. zpřístupnit, předat či jakkoliv poskytnout Osobní údaje třetím osobám, nestanoví-li tato Smlouva jinak;

4.6.3. jakkoliv postupovat v otázkách předání Osobních údajů do třetí země nebo vůči mezinárodní organizaci bez konkrétního písemného pokynu Správce.

4.6.4. zapojit do zpracování dalšího zpracovatele bez předchozího písemného souhlasu Správce. Zpracovatel může ve výjimečných odůvodněných případech požádat Správce o udělení obecného písemného povolení dle předchozí věty. V případě, že Správce takové obecné písemné povolení Zpracovateli udělí, je zpracovatel povinen v dostatečném předstihu Správce informovat o veškerých zamýšlených změnách týkajících se zapojení dalších zpracovatelů nebo jejich změn, a poskytne Správci příležitost vyslovit vůči uvedeným změnám námitky. V případě, že Správce odmítne ve svých námitkách dle předchozí věty navržené změny, je Zpracovatel povinen Správci vyhovět a zajistit, aby k zamýšlené změně nedošlo.

4.7. Jakákoli osoba, která má přístup k Osobním údajům, ať už se jedná o pověřeného a odpovědně vybraného zaměstnance Zpracovatele nebo další zpracovatele, musí být předem písemně zavázána k povinnostem dle této Smlouvy. Zpracovatel plně odpovídá za činnosti osob, kterým umožnil v případech předpokládaných touto Smlouvou přístup k Osobním údajům.

4.8. Zpracovatel se zavazuje s odbornou péčí aktivně přispívat k předcházení a řešení případů porušení zabezpečení Osobních údajů. Za tímto účelem se Zpracovatel zavazuje:

4.8.1. přijmout vhodná opatření pro předcházení porušení zabezpečení Osobních údajů a k jejich případné detekci, zaznamenání a eskalaci;

4.8.2. oznámit Správci jakékoli porušení zabezpečení Osobních údajů, které by mohlo vést k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných Osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu, aby Správce mohl bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o porušení zabezpečení dozvěděl jej řádně ohlásit příslušnému dozorovému úřadu;

4.8.3. komunikovat řádně a včas s Kontaktní osobou Správce;

4.8.4. přijmout okamžitě veškerá potřebná opatření k minimalizaci škod a zásahů do práv třetích osob v souvislosti se zjištěným porušením zabezpečení Osobních údajů a o těchto opatřeních neprodleně informovat Správce;

4.8.5. přijmout případná dodatečná opatření dle pokynu Správce.

4.9. Zpracovatel všechny Osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí Správci po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním dle této Smlouvy, a vymaže existující kopie, pokud Nařízení nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

4.10. Zpracovatel se zavazuje, v případě, že se na něj obrátí i domnělý Subjekt s žádostí, stížností, námitkou či jiným požadavkem a zejména při výkonu práv Subjektů dle Nařízení nebo jiných souvisejících předpisů, který se přímo či nepřímo týká zpracování Osobních dle této Smlouvy, informovat bezodkladně o takové skutečnosti Správce prostřednictvím Kontaktních osob.

4.11. Zpracovatel se zavazuje, že v případě potřeby poskytne Správci veškeré nezbytné informace k doložení splnění právních povinností dle této Smlouvy a Nařízení a umožní audity, inspekce za tímto účelem prováděné ze strany Správce a k těmto auditům přispěje.

4.12. Zpracovatel se zavazuje, v případě, že kterýkoliv pokyn Správce bude v rozporu s Nařízením nebo právními předpisy, neprodleně informovat Správce společně s uvedením důvodů nevhodnosti takového pokynu.

4.13. Veškeré informace, které Zpracovatel od Správce získá, včetně důvěrných informací, obchodního tajemství a Osobních údajů a informací o zpracování dle této Smlouvy jsou důvěrné. Zpracovatel se zavazuje, že žádné tyto informace neposkytne třetí osobě ani je nepoužije v rozporu s účelem této Smlouvy a Zvláštní smlouvy.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Smluvní strany se zavazují dodržovat všechny ostatní povinnosti stanovené Nařízením, i pokud tak není výslovně uvedeno v této Smlouvě.

5.2. Smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré možné úsilí na odstranění protiprávního stavu ve vztahu k Osobním údajům zpracovávaným dle této Smlouvy, kterým by mohlo dojít k porušení povinností stanovených Nařízením příslušnou Smluvní stranou, a to neprodleně poté, co taková skutečnost nastane.

5.3. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy a jejích příloh musí být činěny písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

5.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Specifikace
- Příloha č. 2 – Technická a organizační opatření

5.5. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se v budoucnu stane neúčinným nebo neproveditelným, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují taková ustanovení nahradit ustanovením, které by odpovídalo jejich smyslu a hospodářskému účelu.

5.6. Tato Smlouva je uzavřena minimálně na dobu trvání a plnění Zvláštní smlouvy a dále případně i po dobu trvaní a plnění navazujících smluv umožňujících pokračovat Zpracovateli za stejných podmínek z pověření Správce ve zpracování Osobních údajů.

5.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom z nich.

V Praze dne .....

V ..... dne .....

_____

Jméno a příjmení

Správce

_____

Jméno a příjmení

Zpracovatel

Příloha č. 1 ke Smlouvě o zpracování osobních údajů – Specifikace

V této příloze je blíže specifikováno zpracování osobních údajů prováděné za podmínek stanovených Smlouvou, a to v souvislosti s plněním Zvláštní smlouvy

1. **Účel zpracování:**

2. **Předmět zpracování:**

3. **Doba trvání zpracování:**

4. **Typ osobních údajů:**

5. **Povaha zpracování:**

6. **Kategorie subjektů údajů:**

Příloha č. 2 ke Smlouvě o zpracování osobních údajů – Technická a organizační opatření

V této příloze jsou uvedena vhodná technická a organizační opatření, která se Zpracovatel zavazuje provést, aby předem zajistil a dále udržel vysokou úroveň zabezpečení odpovídající rizikům spojeným se zpracováním Osobních údajů, a to s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i jejich zneužití.

Popis technických a organizačních opatření:

STANDARDNÍ SMLUVNÍ DOLOŽKY – ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doložka 1 – Účel a oblast působnosti

a) Účelem těchto standardních smluvních doložek (dále jen „doložky") je zajistit soulad s *[vyberte příslušnou možnost: MOŽNOST 1:* ustanoveními čl. 28 odst. 3 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)] */ [MOŽNOST 2:* ustanoveními čl. 29 odst. 3 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES].

b) Správci a zpracovatelé uvedení v příloze I schválili tyto doložky, aby zajistili soulad s čl. 28 odst. 3 a 4 nařízení (EU) 2016/679 a/nebo čl. 29 odst. 3 a 4 nařízení (EU) 2018/1725.

c) Tyto doložky se uplatňují na zpracování osobních údajů, jak je upřesněno v příloze II.

d) Přílohy I až IV jsou nedílnou součástí těchto doložek.

e) Těmito doložkami nejsou dotčeny povinnosti, které správce musí plnit na základě nařízení (EU) 2016/679 a/nebo nařízení (EU) 2018/1725.

f) Tyto doložky samy o sobě nezajišťují soulad s povinnostmi týkajícími se mezinárodního předávání podle kapitoly V nařízení (EU) 2016/679 a/nebo nařízení (EU) 2018/1725.

Doložka 2 – Neměnnost doložek

a) Smluvní strany se zavazují, že doložky nebudou měnit, s výjimkou doplňování nebo aktualizace informací v přílohách.

b) To stranám nebrání v možnosti zahrnout tyto standardní smluvní doložky stanovené v tomto rozhodnutí do širší smlouvy nebo k nim doplnit další doložky nebo další záruky, pokud tyto nejsou se standardními smluvními doložkami v přímém nebo nepřímém rozporu nebo pokud neomezují základní práva nebo svobody subjektů údajů.

Doložka 3 – Výklad

a) V případech, kdy tyto doložky používají pojmy definované v nařízení (EU) 2016/679 nebo nařízení (EU) 2018/1725, mají tyto pojmy stejný význam jako v uvedeném nařízení.

b) Tyto doložky jsou chápány a vykládány v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2016/679 nebo nařízení (EU) 2018/1725.

c) Tyto doložky nesmí být vykládány způsobem, který by byl v rozporu s právy a povinnostmi stanovenými v nařízení (EU) 2016/679 / nařízení (EU) 2018/1725, nebo který by omezoval základní práva nebo svobody subjektů údajů.

Doložka 4 – Hierarchie

V případě rozporu mezi těmito doložkami a ustanoveními souvisejících dohod existujících mezi stranami v době, kdy jsou tyto doložky sjednány, nebo dohod uzavřených později mají přednost tyto doložky.

Doložka 5 – Přistoupení *(nepovinná)*

a)Každý subjekt, který není smluvní stranou těchto doložek, může se souhlasem všech stran k těmto doložkám kdykoli přistoupit buď jako správce, nebo jako zpracovatel, a to tím, že vyplní přílohy a podepíše přílohu I.

b)Po vyplnění a podpisu příloh uvedených v odst. a) je přistupující subjekt považován za smluvní stranu těchto doložek a má práva a povinnosti správce nebo zpracovatele v souladu s jeho určením v příloze I.

c)Přistupujícímu subjektu z těchto doložek nevyplývají žádná práva ani povinnosti pro období před tím, než se stal smluvní stranou.

ODDÍL II

POVINNOSTI STRAN

Doložka 6 – Popis zpracování

Podrobnosti týkající se operací zpracování, zejména kategorie osobních údajů a účely zpracování, pro něž jsou osobní údaje zpracovávány jménem správce, jsou uvedeny v příloze II.

Doložka 7 – Povinnosti stran

7.1 Pokyny

a)Zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě písemně doložených pokynů správce, pokud mu takové zpracování neukládá právo Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje. V tomto případě zpracovatel správce informuje o uvedeném právním požadavku před zpracováním, pokud to právní předpisy nezakazují z důvodů důležitého veřejného zájmu. Po celou dobu zpracování osobních údajů může správce rovněž vydávat další pokyny. Tyto pokyny musí být vždy písemně doloženy.

b)Zpracovatel neprodleně informuje správce v případě, že dle jeho názoru pokyny správce porušují nařízení (EU) 2016/679 / nařízení (EU) 2018/1725 nebo příslušná ustanovení Unie nebo členského státu o ochraně údajů.

7.2 Omezení účelu

Zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze pro konkrétní účel nebo účely zpracování, jak je stanoveno v příloze II, pokud od správce neobdrží další pokyny.

7.3 Doba trvání zpracování osobních údajů

Zpracování zpracovatelem probíhá pouze po dobu stanovenou v příloze II.

7.4 Zabezpečení zpracování

a)Za účelem zajištění bezpečnosti osobních údajů musí zpracovatel zavést přinejmenším technická a organizační opatření uvedená v příloze III. Součástí těchto opatření musí být

ochrana údajů před narušením bezpečnosti, které by vedlo k jejich náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zpřístupnění nebo přístupu k nim (porušení zabezpečení osobních údajů). Při posuzování vhodné úrovně zabezpečení vezmou strany v úvahu aktuální stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování a rizika pro subjekty údajů.

b)Zpracovatel poskytne svým zaměstnancům přístup ke zpracovávaným osobním údajům pouze v rozsahu nezbytně nutném pro provádění, správu a kontrolu smlouvy. Zpracovatel zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat obdržené osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

7.5 Citlivé údaje

Pokud zpracování zahrnuje osobní údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické nebo biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údaje o zdravotním stavu nebo o sexuálním životě či sexuální orientaci dané osoby nebo údaje týkající se odsouzení v trestních věcech a trestných činů (dále jen „citlivé údaje"), uplatní zpracovatel zvláštní omezení nebo další záruky.

7.6. Dokumentace a soulad

a) Strany musí být schopny prokázat dodržování těchto doložek.

b)Zpracovatel neprodleně a odpovídajícím způsobem vyřídí dotazy správce, které se týkají zpracovávání podle těchto doložek.

c)Zpracovatel poskytne správci veškeré informace potřebné k prokázání souladu s povinnostmi stanovenými v těchto doložkách, které vyplývají přímo z nařízení (EU) 2016/679 a/nebo nařízení (EU) 2018/1725. Zpracovatel též na žádost správce umožní audity činností zpracování, na něž se tyto doložky vztahují, a k těmto auditům přispěje, a to v přiměřených intervalech nebo pokud existují známky nesouladu. Při rozhodování o přezkumu nebo auditu může správce zohlednit příslušná osvědčení držená zpracovatelem.

d)Správce se může rozhodnout, zda audit provede sám, nebo jím pověří nezávislého auditora. Audity mohou rovněž zahrnovat kontroly v objektech a prostorách zařízení zpracovatele a případně jsou předem včas ohlášeny.

e)Strany na požádání zpřístupní informace uvedené v této doložce, včetně výsledků případných auditů, příslušnému dozorovému úřadu, respektive příslušným dozorovým úřadům.

7.7 Využívání dílčích zpracovatelů údajů

a)*MOŽNOST 1: KONKRÉTNÍ PŘEDCHOZÍ POVOLENÍ:* Bez předchozího konkrétního písemného povolení správce nesmí zpracovatel zadat dílčímu zpracovateli žádnou ze svých činností spojených se zpracováním údajů, které jsou vykonávány jménem správce v souladu s těmito doložkami. Zpracovatel předloží žádost o konkrétní povolení nejméně [UPŘESNĚTE ČASOVÝ ÚSEK] před zapojením dotčeného dílčího zpracovatele, a to společně s informacemi, jež jsou nezbytné k tomu, aby správce mohl o povolení rozhodnout. Seznam dílčích zpracovatelů, kteří správce schválil, je uveden v příloze IV. Smluvní strany přílohu IV průběžně aktualizují.

MOŽNOST 2: OBECNÉ PÍSEMNÉ POVOLENÍ: Zpracovatel má obecné povolení správce k zapojení dílčích zpracovatelů ze schváleného seznamu. Zpracovatel výslovně písemně informuje správce o všech zamýšlených změnách uvedeného seznamu přijetím nebo nahrazením dílčích zpracovatelů nejméně [*UPŘESNĚTE ČASOVÝ ÚSEK*] předem, čímž poskytne správci dostatek času na to, aby mohl vznést námitku proti takovým změnám před zapojením dotčeného dílčího zpracovatele / dotčených dílčích zpracovatelů. Zpracovatel poskytne správci informace nezbytné k tomu, aby správce mohl uplatnit své právo vznést námitku.

b)Pokud zpracovatel zapojí dílčího zpracovatele do provádění konkrétních činností zpracování (jménem správce), učiní tak prostřednictvím smlouvy, která ukládá dílčímu zpracovateli v podstatě stejné povinnosti v oblasti ochrany údajů, jaké jsou v souladu s těmito doložkami uloženy zpracovateli údajů. Zpracovatel zajistí, aby dílčí zpracovatel plnil povinnosti, které se na zpracovatele vztahují podle těchto doložek a nařízení (EU) 2016/679 a/nebo nařízení (EU) 2018/1725.

c)Zpracovatel poskytne správci na jeho žádost opis dohody s dílčím zpracovatelem a veškeré následné změny dohody. V rozsahu nutném k ochraně obchodního tajemství nebo jiných důvěrných informací, včetně osobních údajů, může zpracovatel před poskytnutím opisu text dohody upravit.

d)Zpracovatel nese vůči správci plnou odpovědnost za to, aby dílčí zpracovatel plnil povinností vyplývající z jeho smlouvy se zpracovatelem. Zpracovatel správce uvědomí, pokud dílčí zpracovatel neplní své povinnosti vyplývající z uvedené smlouvy.

e)Zpracovatel s dílčím zpracovatelem schválí doložku ve prospěch třetí strany, podle níž v případě, že zpracovatel fakticky zmizí, z právního hlediska zanikne, nebo se ocitne v platební neschopnosti, má správce právo ukončit smlouvu s dílčím zpracovatelem a pověřit dílčího zpracovatele, aby osobní údaje vymazal nebo vrátil.

7.8 Mezinárodní předávání údajů

a)Jakékoli předání údajů zpracovatelem do třetí země nebo mezinárodní organizaci se provádí pouze na základě písemně doložených pokynů správce nebo za účelem splnění konkrétního požadavku podle právních předpisů Unie nebo členského státu, které se na zpracovatele vztahují, a to v souladu s kapitolou V nařízení (EU) 2016/679 nebo nařízení (EU) 2018/1725.

b)Správce souhlasí s tím, že pokud zpracovatel v souladu s doložkou 7.7 zapojí dílčího zpracovatele do provádění konkrétních činností zpracováním (jménem správce) a uvedené činnosti zahrnují předání osobních údajů ve smyslu kapitoly V nařízení (EU) 2016/679, mohou zpracovatel a dílčí zpracovatel zajistit soulad s ustanoveními kapitoly V nařízení (EU) 2016/679 použitím standardních smluvních doložek přijatých Komisí v souladu s čl. 46 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679, pokud jsou splněny standardní podmínky pro použití těchto smluvních doložek.

Doložka 8 – Pomoc poskytovaná správci

a)Zpracovatel neprodleně informuje správce o každé žádosti, kterou obdržel od subjektu údajů. Na tuto žádost neodpovídá sám, pokud k tomu není správcem zmocněn.

b)Zpracovatel pomáhá správci při plnění jeho povinností reagovat na žádosti subjektů údajů o výkon jejich práv s přihlédnutím k povaze zpracování. Při plnění svých povinností podle ustanovení písmen a) a b) postupuje zpracovatel v souladu s pokyny správce.

c)Kromě toho, že má zpracovatel povinnost pomáhat správci podle doložky 8 písm. b), zpracovatel správci dále pomáhá při zajišťování plnění následujících povinností, a to s přihlédnutím k povaze zpracování údajů a informacím, které má zpracovatel k dispozici:

1)povinnost provést posouzení dopadu zamýšlených operací zpracování na ochranu osobních údajů (dále jen „posouzení vlivu na ochranu údajů"), pokud je pravděpodobné, že určitý druh zpracování bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob;

2)povinnost konzultovat před zpracováním příslušný dozorový úřad, respektive příslušné dozorové úřady, pokud z posouzení vlivu na ochranu osobních údajů vyplývá, že by dané zpracování mělo za následek vysoké riziko v případě, že by správce nepřijal opatření ke zmírnění tohoto rizika;

3)povinnost zajistit, aby byly osobní údaje přesné a aktuální, a to tím, že zpracovatel správce neprodleně informuje, pokud se dozví, že osobní údaje, které zpracovává, jsou nepřesné nebo zastaralé;

4)povinnosti podle [*MOŽNOST 1*] článku 32 nařízení (EU) 2016/679 / [*MOŽNOST 2*] článku 33 a článků 36 až 38 nařízení (EU) 2018/1725.

d)V příloze III strany stanoví vhodná technická a organizační opatření, jimiž je zpracovatel povinen správci pomáhat při uplatňování této doložky, jakož i oblast působnosti a rozsah požadované pomoci.

Doložka 9 – Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů

V případě porušení zabezpečení osobních údajů zpracovatel spolupracuje se správcem a pomáhá mu při plnění jeho povinností podle článků 33 a 34 nařízení (EU) 2016/679 nebo případně podle článků 34 a 35 nařízení (EU) 2018/1725, přičemž zohlední povahu zpracování a informace, které má zpracovatel k dispozici.

9.1 Porušení zabezpečení údajů zpracovávaných správcem

V případě porušení zabezpečení osobních údajů zpracovávaných správcem zpracovatel napomáhá správci:

a)při ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů příslušnému dozorovému úřadu, respektive příslušným dozorovým úřadům, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o něm správce dozvěděl, je-li to relevantní / (pokud je nepravděpodobné, že by porušení zabezpečení osobních údajů vedlo k ohrožení práv a svobod fyzických osob);

b)při získávání následujících informací, které musí být podle [*MOŽNOST 1*] čl. 33 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679 / [*MOŽNOST 2*] čl. 34 odst. 3 nařízení (EU) 2018/1725 uvedeny v oznámení správce, a to musí přinejmenším zahrnovat:

1)povahu daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů;

2) pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

3) opatření přijatá nebo navržená k přijetí v souvislosti s porušením zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

Pokud není možné poskytnout všechny tyto informace najednou, musí původní oznámení obsahovat informace, které jsou v dané době k dispozici, a další informace jsou poté poskytnuty bez zbytečného odkladu, jakmile jsou dostupné.

c) při plnění povinnosti v souladu s [*MOŽNOST 1*] článkem 34 nařízení (EU) 2016/679 / [*MOŽNOST 2*] článkem 35 nařízení (EU) 2018/1725 oznámit bez zbytečného odkladu subjektu údajů porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že dané porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

9.2 Porušení zabezpečení údajů zpracovávaných zpracovatelem

V případě porušení zabezpečení osobních údajů zpracovávaných zpracovatelem o tom zpracovatel informuje správce bez zbytečného odkladu poté, co se o tomto porušení dozvěděl. Takové oznámení obsahuje alespoň:

a) popis povahy daného případu porušení (včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a záznamů údajů);

b) údaje o kontaktním místě, kde lze získat více informací o daném porušení zabezpečení osobních údajů;

c) pravděpodobné důsledky a opatření přijatá nebo navržená k přijetí v souvislosti s porušením zabezpečení, a to včetně opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

Pokud není možné poskytnout všechny tyto informace najednou, musí původní oznámení obsahovat informace, které jsou v dané době k dispozici, a další informace jsou poté poskytnuty bez zbytečného odkladu, jakmile jsou dostupné.

Strany stanoví v příloze III všechny další informace, které má zpracovatel poskytnout, když správci poskytuje pomoc při plnění povinností správce podle [*MOŽNOST 1*] článků 33 a 34 nařízení (EU) 2016/679 / [*MOŽNOST 2*] článků 34 a 35 nařízení (EU) 2018/1725.

ODDÍL III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Doložka 10 – Porušení doložek a ukončení smlouvy

a) Aniž jsou dotčena jakákoli ustanovení nařízení (EU) 2016/679 a/nebo nařízení (EU) 2018/1725, pokud zpracovatel poruší své povinnosti podle těchto doložek, může mu správce nařídit, aby pozastavil zpracovávání osobních údajů, dokud zpracovatel nebude plnit povinnosti podle těchto doložek, nebo dokud nebude smlouva vypovězena. Zpracovatel neprodleně informuje správce v případě, že z jakéhokoli důvodu není schopen plnit ustanovení těchto doložek.

b) Správce je oprávněn vypovědět smlouvu v rozsahu, v němž se týká zpracování osobních údajů v souladu s těmito doložkami, pokud:

1)správce pozastavil podle písmene a) zpracovávání osobních údajů zpracovatelem a plnění povinností podle těchto doložek není obnoveno v přiměřené lhůtě a v každém případě do jednoho měsíce od pozastavení;

2)zpracovatel závažně nebo trvale porušuje tyto doložky nebo povinnosti, které pro něj vyplývají z nařízení (EU) 2016/679 a/nebo nařízení (EU) 2018/1725;

3)zpracovatel neplní závazné rozhodnutí příslušného soudu nebo příslušného dozorového úřadu, respektive příslušných dozorových úřadů týkající se jeho povinností vyplývající z těchto doložek nebo z nařízení (EU) 2016/679 a/nebo nařízení (EU) 2018/1725.

c)Zpracovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v rozsahu, v němž se týká zpracování osobních údajů podle těchto doložek, pokud poté, co informoval správce o tom, že pokyny správce porušují platné právní požadavky podle doložky 7.1 písm. b), správce na splnění těchto pokynů trvá.

d)Po ukončení smlouvy zpracovatel podle volby správce vymaže veškeré osobní údaje zpracovávané jménem správce a potvrdí správci, že tak učinil, nebo vrátí veškeré osobní údaje správci a vymaže stávající kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uchovávání osobních údajů. Dokud nejsou osobní údaje vymazány nebo vráceny, zpracovatel nadále zajišťuje dodržování souladu s těmito doložkami.

PŘÍLOHA I

SEZNAM STRAN

Správce/správci:

1. Název: PRO.MED.CS Praha a.s.

   Sídlo: Telčská 377/1, Michle, 14000 Praha 4

   IČO: 00147893

Kontaktní osoba: ....., tel.: +420 ....., e-mail: .....@promedcs.com

Podpis a datum přistoupení k doložkám: ...

2.

...

Zpracovatel/zpracovatelé: [*Jméno a kontaktní údaje zpracovatele/zpracovatelů a případně jeho/jejich pověřence pro ochranu osobních údajů*]

1. Jméno/název: ...

   Adresa: ...

Jméno, funkce a kontaktní údaje kontaktní osoby: ...

Podpis a datum přistoupení k doložkám: ...

2.

...

PŘÍLOHA II

POPIS ZPRACOVÁNÍ

Kategorie subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány

...

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

...

Zpracovávané citlivé údaje (v relevantních případech) a použitá omezení nebo záruky, které plně zohledňují povahu těchto údajů a související rizika, jako je například přísné omezení účelu, omezení přístupu (včetně přístupu pouze pro pracovníky, kteří absolvovali specializovanou odbornou přípravu), vedení záznamů o přístupu k údajům, omezení dalšího předávání nebo další opatření k zajištění zabezpečení.

...

Povaha zpracování

...

Účel/účely, pro který/které jsou osobní údaje zpracovávány jménem správce

...

Doba trvání zpracování

...

...

U zpracování (dílčím) zpracovatelem rovněž upřesněte předmět, povahu a dobu trvání zpracování.

PŘÍLOHA III

TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ VČETNĚ TECHNICKÝCH A ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

VYSVĚTLIVKY:

Technická a organizační opatření musí být popsána konkrétně, a nikoli obecně.

Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření zavedených zpracovatelem (zpracovateli) (včetně příslušných osvědčení) k zajištění odpovídající úrovně zabezpečení s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelu zpracování, jakož i k rizikům pro práva a svobody fyzických osob. Příklady možných opatření:

- *opatření pro pseudonymizaci a šifrování osobních údajů,*
- *opatření zajišťující neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování,*
- *opatření zajišťující schopnost obnovit včas dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů,*
- *procesy pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření k zajištění zabezpečení zpracování,*
- *opatření pro identifikaci uživatelů a poskytování uživatelských oprávnění,*
- *opatření na ochranu údajů během jejich přenosu,*
- *opatření na ochranu údajů během jejich uchovávání,*
- *opatření k zajištění fyzické bezpečnosti míst, kde jsou zpracovávány osobní údaje,*
- *opatření zajišťující zaznamenávání událostí,*
- *opatření zajišťující konfiguraci systému, včetně výchozí konfigurace,*
- *opatření pro vnitřní správu a řízení IT a bezpečnosti IT,*
- *opatření pro certifikaci / zabezpečení procesů a produktů,*
- *opatření zajišťující minimalizaci údajů,*
- *opatření zajišťující kvalitu údajů,*
- *opatření zajišťující omezené uchovávání údajů,*
- *opatření zajišťující odpovědnost,*
- *opatření umožňující přenositelnost údajů a zajištění výmazu.*

U předání (dílčímu) zpracovateli rovněž popište konkrétní technická a organizační opatření, která má (dílčí) zpracovatel přijmout, aby mohl správci poskytovat pomoc.

Popis konkrétních technických a organizačních opatření, která má zpracovatel přijmout, aby mohl správci poskytovat pomoc.

PŘÍLOHA IV

SEZNAM DÍLČÍCH ZPRACOVATELŮ

VYSVĚTLIVKY:

Tuto přílohu je třeba vyplnit v případě konkrétního povolení dílčích zpracovatelů (doložka 7.7 písm. a), možnost 1).

Správce povolil využití těchto dílčích zpracovatelů:

1. Jméno/název: ...

   Adresa: ...

   Jméno, funkce a kontaktní údaje kontaktní osoby: ...

   Popis zpracování (*včetně jasného vymezení odpovědnosti v případě, že je povoleno více dílčích zpracovatelů*): ...

2. ...

PRO.MED.CS Praha a.s.

příloha č. 4. 1.

Souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti se zveřejněním údajů v rámci tzv. transparentní spolupráce

Jméno, příjmení, titul: .....

Místo (sídlo) výkonu hlavní praxe včetně země a plné adresy: .....

Evidenční číslo ČLK/ČLnK: .....

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vzhledem k tomu, že společnost PRO.MED.CS Praha a.s. se sídlem Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. B3 je členem České asociace farmaceutických firem (ČAFF) a v rámci uvedeného členství se zavázala k plnění podmínek Etického kodexu ČAFF (dále jen „Kodex"), který upravuje pravidla a požadavky týkající se transparentnosti ve vztahu se zdravotnickými odborníky a institucemi, dovoluje si Vám poskytnout níže uvedené informace a požádat Vás o udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů dle nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení").

Zaškrtnutím níže uvedeného políčka SOUHLASÍM a podpisem tohoto dokumentu, udělujete správci dobrovolný souhlas dle níže uvedených podmínek:

a. Správce osobních údajů je PRO.MED.CS Praha a. s.
b. V souladu s výše uvedeným principem transparentnosti a Kodexem, budou osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, titul, místo (sídlo) výkonu hlavní praxe včetně země a plné adresy, evidenční číslo ČLK/ČLnK, specifikace přijatého plnění včetně všech plateb a jejich popisu dle smluv uzavřených mezi vámi a správcem či jinak obdržených, zpracovány za účelem jejich zveřejnění, tj. za účelem dodržení transparentnosti spolupráce dle Kodexu a s tím spojeného uchování správcem a jím případně pověřeným zpracovatelem tj.: Českou asociací farmaceutických firem, se sídlem Na Zlíchově 18, 150 00, Praha 5 dle dále uvedených podmínek. Zveřejnění proběhne na internetové platformě provozované ČAFF nebo samotným správcem.
c. Správce je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů další zpracovatele zajišťující především konsolidaci dat či administraci internetové platformy správce, se kterými uzavře příslušné smlouvy v souladu s Nařízením.
d. Doba zpracování osobních údajů:
   - pro účely zveřejnění po dobu tří let ode dne jejich prvního zveřejnění a
   - pro zpracování formou uchování po dobu pěti let následujících po uplynutí 6 měsíců následujících po roce, ve kterém bylo příslušné plnění dle Kodexu poskytnuto.
e. Informační povinnost: subjekt údajů, tj. výše uvedený odborník si je vědom svých práv, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů na základě tohoto souhlasu má práva dle článků15 až 20 Nařízení, a to konkrétně:
   - **Právo na přístup** k osobním údajům, které mu umožňuje získat od správce informaci, zda jeho osobní údaje, jsou či nejsou správcem zpracovávány, získat bližší informace o podmínkách případného zpracování a také přístup ke kopii zpracovávaných osobních údajů;
   - **Právo na opravu** nepřesných osobních údajů zpracovávaných správcem, případně právo na jejich doplnění
   - **Právo na výmaz** osobních údajů, zejména pokud odvolá tento svůj souhlas a nebude existovat žádný jiný právní důvod pro jejich další zpracování;
   - Právo na **přenesení** osobních údajů poskytnutých správci na základě tohoto souhlasu, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu k jinému správci;
   - Právo **podat stížnost** u příslušného dozorového úřadu v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k porušení Nařízení.

     Všechna výše uvedená práva mohou být uplatněna písemně na adresu správce. V případě neudělení tohoto souhlasu správce zveřejní informace o plněních poskytnutých zdravotnickému odborníkovi anonymně v souladu s Kodexem. Subjekt údajů je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů dle podmínek tohoto souhlasu odvolat písemně na adrese správce, aniž by tím však byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

☐ **Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle výše uvedených podmínek.**

☐ **Nesouhlasím se zpracováním osobních údajů dle výše uvedených podmínek.**

V.....dne..... **Podpis: .....**

Souhlas se zpracováním osobních údajů a pořízením audiovizuálního záznamu

Účastník svým podpisem a odesláním přihlášky dobrovolně souhlasí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány v nezbytném rozsahu společností PRO.MED.CS Praha a. s. se sídlem Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 00147893 (dále jen „společnost" nebo „správce"), a to pro účely realizace, vyhodnocení a propagace soutěže, včetně předání výher a jejich zveřejnění, a to po dobu až do odvolání tohoto souhlasu. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů účastníka je podmínkou jeho účasti v soutěži. Pozdějším odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Správce může zpřístupnit osobní údaje účastníka soutěže smluvně pověřeným zpracovatelům, kteří se podílí na organizaci, realizaci, vyhodnocení a propagaci soutěže. Správce učiní veškeré potřebné kroky k tomu, aby zajistil přesnost zpracovávaných údajů a jejich řádné použití, a také přijme vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení celého zpracování.

Účastník bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rozsahu údajů uvedených v přihlášce a dalších údajů, které v souvislosti se soutěží poskytne správci, má právo na přístup k těmto údajům, jejich opravu, omezení zpracování, případně výmaz a přenositelnost těchto údajů. Všechna uvedená práva mohou být uplatněna písemně na adresu správce. Účastník má také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušení zvláštních právních předpisů.

Souhlas s pořízením audiovizuálního záznamu

V souladu s § 84 a 85 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů účastník výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby společnost, a to i prostřednictvím společností najaté třetí osoby (fotografa a kameramana), pořídila kdykoli během konání soutěže audiovizuální a fotografický záznam jeho osoby (dále jen „záznam") a následně takto pořízený záznam užila všemi obvyklými způsoby, a to i v rámci reklamní kampaně propagující společnost anebo výrobky či služby společnosti. Souhlas není omezen co do způsobu zveřejnění – uvedení (média) ani co do četnosti a účelu uvádění v rámci v tomto souhlasu. Tento souhlas se vztahuje jak na společnost, tak na reklamní agenturu či podobný subjekt, na kterou může společnost takto získaná práva převést. Účastník souhlasí v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pro potřebu společnosti, zejména pro prezentaci a propagaci společnosti, informování o aktivitách společnosti a pro potřebu informování ostatních zaměstnanců společnosti. Výše uvedený souhlas účastník uděluje bezplatně na časově neomezenou dobu. Obrazové a zvukové záznamy jsou pořizovány při zachování důstojnosti dotčených osob a prostředí zejména k účelům propagačním (mohou být zveřejněny na webových stránkách společnosti, ve výroční zprávě společnosti) a informačním (k informování nových zájemců o zaměstnání a sdílení zkušeností a dobré praxe mezi jednotlivými pracovníky či mezi skupinami pracovníků různých společností).

Processing of personal data (mandatory field)

☐ I understand to the processing of my personal data for the purpose of my registration and attendance at (name of event) as described in detail here

PRO.MED.CS Praha a.s., Company Registration Number: 00147893, with its registered office in Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Czech Republic, as the data controller (hereinafter referred to as the "Company") will process all your personal data provided in the form for the purpose of your registration and attendance at name of event *(hereinafter referred to as the "abbreviation"), including the billing of relevant fees, dealing with invitations, responding to your requests, receiving your feedback and other communication with you connected with abbreviation.*

Your personal information which are necessary for the relevant purpose will be processed following these conditions and retained maximally for 3 years after your attendance at abbreviation unless the relevant laws expressly state longer retention period. *Company will not pass on your personal information to third parties except in accordance with this notice or where it is required to disclose that information in order to comply with any legal or regulatory requirements. Company can disclose your personal information to the processors which assist Company in connection with abbreviation, such as organisational and technical support. Company took all reasonable steps to prevent unauthorized access to your personal data, to maintain data accuracy and to ensure the correct use of your personal information and put in place appropriate physical, electronic, and organisational measures to safeguard and secure your personal information.*

You have a number of rights regarding your personal information, as follows:
Right of access to your personal information;
Right of rectification of your personal information;
Right of deletion of your personal information;
Right to object to the processing of your personal information;
Right to restrict the processing of your personal information;
Right to be forgotten
Right to personal information portability
All these rights can be exercised by writing to us at the address at the beginning of this text except your right to lodge a complaint with supervisory authority if you consider that the processing of your personal information infringes relevant law.

Processing of personal data (voluntary field)

☐ I agree voluntarily to the processing of my personal data for the purpose of marketing as described in detail here

PRO.MED.CS Praha a.s., Company Registration Number: 00147893, with its registered office in Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Czech Republic, as the data controller (hereinafter referred to as the "Company") will process all your personal data provided in the form for the purpose of Company marketing, especially for the offering products and services, including sending news about Company business activities, invitations for events and another commercial communication also by electronic means.

Your personal information will be processed following these conditions and retained by Company until you withdraw this consent. Company will not pass on your personal information to third parties except in accordance with this consent or where it is required to disclose that information in order to comply with any legal or regulatory requirements. Company can disclose your personal information to the processors which assist Company in connection with marketing activities, such as technical support or marketing consulting. Company took all reasonable steps to prevent unauthorized access to your personal data, to maintain data accuracy and to ensure the correct use of your personal information and put in place appropriate physical, electronic, and organisational measures to safeguard and secure your personal information.

You have a right to easily withdraw this consent at any time. Company will erase and no longer process your personal information after you withdraw your consent. The withdrawal of the consent will not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.

You have also other rights regarding your personal information, as follows:
Right of access to your personal information;
Right of rectification of your personal information;
Right of deletion of your personal information;
Right to object to the processing of your personal information;
Right to restrict the processing of your personal information;
Right to be forgotten
Right to personal information portability
All these rights can be exercised by writing to us at the address at the beginning of this text except your right to lodge a complaint with supervisory authority if you consider that the processing of your personal information infringes relevant law.

PRO.MED.CS Praha a.s.

příloha č. 5

Formulář oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů

Informace o zaměstnanci, který oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů podává	Jméno: Pozice: Oddělení: E-mailová adresa: Telefonní číslo:
Popis případu porušení zabezpečení osobních údajů	
Identifikace osoby, která incident zjistila, identifikovala, pokud není totožná s osobou oznamovatele	
Dotčené informační systémy	
Kategorie osob, jejichž údaje jsou dotčeny porušením zabezpečení (např. zákazníci, obchodní partneři, zaměstnanci)	
Kategorie osobních údajů	
Kdo byl o incidentu informován?	